



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

15 בדצמבר 2025

1911

כ"ה בכסלו התשפ"ו

עמוד

הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 161) (הברחה שלא דרך תחנת גבול), התשפ"ו-2025. 400

הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 161) (הברחה שלא דרך תחנת גבול), התשפ"ו-2025

הוספת סעיף 115א 1. בחוק העונשין, התשל"ז-1977¹, אחרי סעיף 115 יבוא:

"הכנסה או הוצאה 115א. המכניס דבר לישראל שלא כדין או המוציא מישראל דבר שלא כדין, שלא דרך תחנת גבול, דינו – מאסר שבע שנים; לעניין זה, "תחנת גבול" – תחנת גבול שקבע שר הפנים בצו לפי סעיף 7 לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952²."

דברי הסבר

אמצעי לחימה או סמים למשל, הברחה שנכללת בעבירות פליליות נפרדות וחמורות יותר. תופעת הברחות הגדר, מכל סוג שהוא – למשל הברחה של סגריות, בעלי חיים, צמחים, מאכלים או כל דבר אחר – הפכה הלכה למעשה את הגבול לפרוץ במובן מסוים, דבר שמשרת גם את ארגוני הטרור, ובכך מהווה איום על ביטחון המדינה.

הגדרת העבירה בסימן ב' לפרק ז' לחוק העונשין משמעותה היא כי מי שחשוד בעבירה לפי הסעיף המוצע הוא "חשוד בעבירת ביטחון" כהגדרתה בסעיף 35(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים). התשנ"ו-1996, וחלות לגבי הוראות הסעיף האמור.

עבירת ההברחות שקבועה היום בפקודת המכס אינה מבטאת כראוי את חומרת התופעה ואת הסיכון שהיא מקימה לביטחון המדינה, ולכן מוצע לקבוע, בפרק עבירות הביטחון בחוק העונשין, עבירה ספציפית, מסוג פשע (על כל המשתמע מכך) שעונשה שבע שנות מאסר, בנוגע להברחות לאורך גדר הגבול. עבירה זו תתרום להתמודדות עם מקרי הברחה אלה, הן באמצעות תיוג ההתנהגות והן באמצעות הענישה המוצעת. לצד זאת, ובמקביל, יקודם תיקון גם לפקודת המכס ובמסגרתו יוחמר העונש שבצד עבירת ההברחה בהתאם להחמרה המוצעת כאן, כדי לתת מענה גם להברחות הרבות שמבוצעות דרך תחנות הגבול ונאכפות על ידי רשות המיסים מכוח הפקודה.

מכיוון שהעבירה המוצעת תיצר כפילות למול עבירת ההברחה הבסיסית שבפקודת המכס, יגובש נוהל אכיפה ברור שיפורסם לציבור באשר לחלוקת האחריות בין גופי החקירה הרלוונטיים, שיבהיר בצורה ברורה איזה גוף חקירה יחקור באילו מקרים.

סעיף 1 מוצע להוסיף בפרק ז' לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין), שכותרתו "ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים", בסימן ד' שבו, שכותרתו "ריגול", עבירה חדשה שתאסור על הוצאה של דבר מישראל שלא כדין ועל הכנסה של דבר לישראל שלא כדין, שלא דרך תחנת גבול שקבע שר הפנים לפי סעיף 7 לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952 (להלן – חוק הכניסה לישראל). שהעונש בצידה יעמוד על שבע שנות מאסר.

העבירה תחול בנוגע ל"הברחות גדר", כלומר כל העברה של דבר דרך גדר הגבול שלא כדין, בין הכנסתו של דבר לתוך המדינה ובין הוצאתו אל מחוצה לה, והיא תחול ביחס לכל דבר שמוברח, גם אם לא ניתן להוכיח מהו בדיוק הדבר שהועבר או את המודעות של המעביר למהות הסחורה המוברחת, וגם במצב שבו הדבר שהועבר הוא אמצעי ההברחה, דוגמת רחפן. בהתאם לדיני השותפות בין הפלילי, הקבועים בחלק הכללי של חוק העונשין, העבירה תחול על כל מי שמשתתף בהברחה: הן הגורם המעביר את הדבר את הגדר והן הגורם המקבל את הדבר מהצד השני של הגדר.

יצוין כי הוצאה או הכנסה של דבר דרך גבולות המדינה, בין שהן נעשות בתחנת גבול ובין שהן נעשות לאורך גדר הגבול, מהוות כיום עבירה פלילית של הברחה לפי סעיף 211 לפקודת המכס [נוסח חדש] (להלן – פקודת המכס), והעונש בצידה הוא שלוש שנות מאסר (וחמש שנות מאסר בנסיבות מחמירות). עם זאת, מדינת ישראל מתמודדת בשנים האחרונות עם תופעה רחבת היקף באופן חסר תקדים של הברחות לתוך המדינה וממנה החוצה, בעיקר באמצעות שימוש ברחפנים, באופן שמייצר איום של ממש לביטחון המדינה. זאת, אף אם אין מדובר בהברחת

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשפ"ה, עמ' 528.

² ס"ח התשי"ב, עמ' 354.